



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

Ký bởi: UBND Tỉnh Điện Biên  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48 /2026/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 01 tháng 7 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy chế điều động, chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục công lập khác trên địa bàn tỉnh**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo;*

*Căn cứ Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo;*

*Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ;*

*Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;*

*Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế điều động, chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục công lập khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.*

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều động, chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục công lập khác trên địa bàn tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2026.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, KGVX<sup>(HĐĐ)</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Lương**

**QUY CHẾ**  
**Điều động, chuyển nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý**  
**trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên,**  
**trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục công lập khác**  
**trên địa bàn tỉnh Điện Biên**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số...48..../2026/QĐ-UBND*  
*ngày 01 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh)*

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, thời hạn, thời điểm điều động, chuyển đối với nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý (sau đây gọi là cán bộ quản lý) trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục công lập khác (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Các nội dung không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Đối tượng điều động theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và đối tượng chuyển theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc điều động, chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Cơ quan quản lý trực tiếp* là Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục tiểu học, cơ sở giáo dục trung học cơ sở.

2. *Thời hạn điều động* là khoảng thời gian nhà giáo thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở giáo dục hoặc cơ quan quản lý giáo dục theo quyết định điều động có thời hạn của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, cơ quan quản

lý giáo dục quyết định thời hạn điều động cho từng trường hợp.

3. *Lượt điều động* là một lần nhà giáo được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động đến cơ sở giáo dục hoặc cơ quan quản lý giáo dục khác và đã hoàn thành thời hạn công tác theo quyết định điều động. Việc xác định mức độ khó khăn của lượt điều động căn cứ vào địa bàn công tác, khoảng cách di chuyển từ đơn vị công tác cũ đến đơn vị công tác mới, điều kiện giao thông, điều kiện sinh hoạt và chế độ chính sách của địa bàn theo tiêu chí do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã hướng dẫn.

4. *Đơn vị cần tăng cường* là cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền xác định là không đảm bảo số lượng nhà giáo tối thiểu để phân công giảng dạy mặc dù đã thực hiện đầy đủ các biện pháp tuyển dụng, ký kết hợp đồng, bố trí dạy liên trường theo quy định; hoặc là cơ sở giáo dục tiếp nhận viên chức từ đơn vị dôi dư nhà giáo do thu hẹp quy mô.

5. *Đơn vị tăng cường* là cơ sở giáo dục nơi nhà giáo làm việc trước khi được điều động đến đơn vị cần tăng cường.

6. *Đơn vị tiếp nhận* là cơ sở giáo dục tiếp nhận nhà giáo theo nguyện vọng, khác với đơn vị tăng cường.

#### **Điều 4. Nguyên tắc điều động, chuyển chuyển**

1. Thực hiện điều động, chuyển chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, đúng quy trình, quy định, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về quản lý viên chức và quy định tại Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.

2. Công tác điều động nhà giáo phải được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Điều động nhà giáo được duy trì thường xuyên hằng năm để đảm bảo ổn định hoạt động của cơ sở giáo dục; phù hợp với nhu cầu thực tế về bố trí đội ngũ giáo viên theo môn học, cấp học, cơ cấu và điều kiện thực tế của địa phương; phù hợp với năng lực, sức khỏe; số lượt và thời gian đã điều động; thời gian công tác ở vùng khó khăn; hoàn cảnh gia đình; điều kiện đi lại, sinh hoạt; kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

3. Việc điều động cán bộ quản lý thực hiện nguyên tắc quản lý cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật về quản lý viên chức và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh; đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy Đảng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương.

4. Cơ quan quản lý trực tiếp các cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện hoặc đề xuất tuyển dụng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà

nước được cấp có thẩm quyền giao; không dùng hình thức điều động để thay thế cho việc tuyển dụng viên chức.

5. Việc xem xét điều động nhà giáo đến đơn vị cần tăng cường phải căn cứ vào số lượt, thời gian đã thực hiện điều động, hoàn cảnh gia đình, điều kiện đi lại, điều kiện công tác và thời gian công tác tại vùng khó khăn của từng cá nhân, bảo đảm phân bổ nghĩa vụ hợp lý.

6. Nhà giáo đã được chuyển công tác trong năm vẫn phải chấp hành điều động theo kế hoạch nếu thuộc đối tượng phải thực hiện điều động. Tuy nhiên, chỉ thực hiện điều động trong trường hợp thật sự cần thiết, đơn vị cần tăng cường thiếu giáo viên cục bộ, không còn nguồn bố trí phù hợp khác và phải được Hội đồng xét điều động xem xét, đánh giá cụ thể, bảo đảm công khai, khách quan.

7. Nhà giáo đang trong thời gian thực hiện điều động đến đơn vị cần tăng cường không được chuyển sang đơn vị khác, trừ trường hợp chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh hoặc phát sinh trường hợp đặc biệt (mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục Bộ Y tế quy định) hoặc các trường hợp đặc biệt khác do cơ quan có thẩm quyền điều động xem xét, quyết định.

8. Việc chuyển nhà giáo đảm bảo phù hợp cơ cấu vị trí việc làm đã được phê duyệt và được thực hiện giữa hai kỳ của năm học và trong dịp hè sau khi kết thúc năm học.

## **Chương II**

### **ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN ĐIỀU ĐỘNG, THUYỀN CHUYỂN NHÀ GIÁO**

#### **Điều 5. Điều kiện điều động nhà giáo**

1. Số lượng nhà giáo còn lại tại cơ sở giáo dục sau khi thực hiện điều động, tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục, phù hợp vị trí việc làm, cơ cấu môn học, cấp học và định mức số lượng người làm việc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy học và giáo dục của cơ sở giáo dục.

2. Trường hợp do thu hẹp quy mô, cơ sở giáo dục có số lượng nhà giáo nhiều hơn định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc nhiều hơn so với nhu cầu sử dụng thì số lượng dôi dư sẽ được điều động tới cơ sở giáo dục khác theo hình thức luân phiên.

3. Nhà giáo sau khi hoàn thành thời hạn điều động được bố trí trở về đơn vị tăng cường. Trường hợp có nguyện vọng chuyển đến cơ sở giáo dục khác thì được xem xét giải quyết nếu còn vị trí việc làm phù hợp.

4. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động đến đơn vị cần tăng cường thì không thuộc diện điều động ở lượt kế tiếp liền kề. Trường hợp hết thời hạn điều động nhưng chưa được bố trí trở lại thì trong kế hoạch điều động tiếp theo được bố trí về đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp sau khi hoàn thành kế hoạch điều động hằng năm vẫn phát sinh nhu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã được xem xét quyết định điều động bổ sung nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục trong phạm vi được phân cấp, bảo đảm phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế và mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

#### **Điều 6. Điều kiện điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục**

1. Điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật và thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Điều động nhằm bố trí, sắp xếp đội ngũ phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ, quy mô trường lớp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý;

b) Điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý để đảm bảo thời gian giữ chức vụ không vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đối với các cơ sở giáo dục được sáp nhập, thời hạn giữ chức vụ để thực hiện điều động được tính kể từ thời điểm sáp nhập;

c) Tại địa bàn cấp xã chỉ có 01 cơ sở giáo dục ở mỗi cấp học, việc điều động cán bộ quản lý được thực hiện theo hình thức điều động, bổ nhiệm giữa cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp xã khác trong trường hợp không thể bố trí tại chỗ;

d) Địa bàn cấp xã có nhiều hơn 01 cơ sở giáo dục ở mỗi cấp học thì việc điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý giữa các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn hành chính cấp xã khác nhau được thực hiện sau khi thống nhất giữa các địa phương và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý giữa các đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động quản lý, điều hành của các cơ sở giáo dục.

#### **Điều 7. Thời hạn điều động nhà giáo**

1. Trường hợp điều động có thời hạn được thực hiện đối với nhà giáo thuộc biên chế dôi dư do số biên chế hiện có cao hơn số biên chế được giao, do thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục, do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành, nghề đào tạo. Thời hạn điều động tối đa 12 tháng.

2. Nhà giáo kết thúc thời hạn điều động, được cơ quan có thẩm quyền điều động xem xét bố trí công tác tại cơ sở giáo dục đang được điều động, cơ sở giáo

dục trước khi điều động hoặc cơ sở giáo dục khác phù hợp trên cơ sở nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm và nguyện vọng cá nhân.

3. Trường hợp sau khi kết thúc thời hạn điều động mà cơ sở giáo dục vẫn có nhu cầu bố trí nhà giáo, cơ quan có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ để xem xét, quyết định.

### **Điều 8. Trường hợp đặc biệt khi thực hiện điều động**

1. Trường hợp sau khi kết thúc thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường, số lượng nhà giáo có nguyện vọng trở về cùng một đơn vị nhiều hơn số vị trí có thể bố trí tiếp nhận, thì việc tiếp nhận được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Nhà giáo có nguyện vọng trở về cơ sở giáo dục nơi công tác trước khi được điều động;

b) Phát sinh hoàn cảnh đặc biệt: Nhà giáo nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nhà giáo nam (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Nhà giáo đang trong quá trình điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế; Nhà giáo đang tham gia học tập dài hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được người đứng đầu cơ sở giáo dục xác nhận.

c) Mức xếp loại viên chức và thành tích thi đua trong thời gian điều động;

d) Khi nhiều trường hợp có cùng mức độ ưu tiên thì ưu tiên tổng thời gian công tác tại các đơn vị cần tăng cường nhiều hơn.

2. Trường hợp kết thúc thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường, cá nhân có nguyện vọng tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

3. Trong thời gian thực hiện điều động, nhà giáo có thể được xem xét, quyết định cho trở về đơn vị tăng cường hoặc đơn vị tiếp nhận trước thời hạn, được tính đã hoàn thành thời hạn điều động nếu đã thực hiện ít nhất 50% thời hạn điều động và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nhà giáo hoặc thân nhân trực tiếp (bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng sống cùng trong gia đình; vợ hoặc chồng; con) mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt như tai nạn, thương tích phải điều trị dài ngày không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng;

b) Có nhà giáo khác tự nguyện đến đơn vị cần tăng cường để thay thế, có chuyên môn, vị trí việc làm, cấp học hoặc môn học phù hợp; không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của đơn vị nơi đi; được đơn vị nơi đi, đơn vị nơi đến và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thống nhất bằng văn bản. Nhà giáo tự

nguyện nhận điều động thay thế được tính hoàn thành 01 lượt điều động nếu là viên chức và có thời gian làm việc tại đơn vị cần tăng cường đủ 12 tháng trở lên bao gồm cả thời gian nghỉ hè.

c) Trường hợp đặc biệt khác do đơn vị cần tăng cường hoặc đơn vị tăng cường đề xuất, được cơ quan có thẩm quyền điều động xem xét, quyết định.

### **Điều 9. Điều kiện chuyển nhà giáo**

1. Chuyển chuyển nhà giáo thực hiện theo quy định của Luật Nhà giáo, Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Nhà giáo đề nghị chuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có đơn đề nghị chuyển;

b) Có đủ 03 năm công tác kể từ ngày được tuyển dụng, trừ trường hợp nhà giáo tự nguyện chuyển công tác đến cơ sở giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm dự kiến bố trí;

d) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

đ) Không đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

3. Việc chuyển chỉ được xem xét khi cơ quan, cơ sở giáo dục nơi đi và cơ quan, đơn vị nơi nhận có nhu cầu, phù hợp với vị trí việc làm và bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

## **Chương III**

### **KẾ HOẠCH, THỜI ĐIỂM, HỘI ĐỒNG ĐIỀU ĐỘNG NHÀ GIÁO**

#### **Điều 10. Kế hoạch, thời điểm điều động nhà giáo**

1. Xây dựng kế hoạch điều động

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nhu cầu sử dụng đội ngũ, cơ cấu vị trí việc làm, xây dựng và ban hành kế hoạch điều động hằng năm trong phạm vi phân cấp quản lý, công khai kế hoạch điều động trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại đơn vị. Kế hoạch điều động phải xác định rõ nguyên tắc bố trí, sắp xếp, tiêu chuẩn, điều kiện của từng đối tượng điều động, thời hạn, thời điểm điều động nhà giáo.

2. Thời điểm xây dựng kế hoạch điều động



a) Các địa phương có đơn vị cần tăng cường tổng hợp danh sách nhà giáo hoàn thành thời hạn điều động trong năm học; đề xuất nhu cầu bổ sung nhà giáo, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Thời gian báo cáo trước ngày 15 tháng 6 hằng năm; báo cáo bổ sung các tình huống phát sinh (nếu có) trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.

b) Các địa phương, đơn vị có nhà giáo được điều động đến đơn vị cần tăng cường điều tiết số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục đảm bảo biên chế để tiếp nhận nhà giáo đã hoàn thành thời hạn điều động; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: Số lượng người làm việc được giao; số lượng viên chức có mặt theo từng vị trí việc làm; thống kê nhà giáo hoàn thành điều động đến đơn vị cần tăng cường; đề xuất nhu cầu điều động. Thời gian báo cáo trước ngày 15 tháng 6 hằng năm; báo cáo bổ sung các tình huống phát sinh (nếu có) trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.

c) Các địa phương, đơn vị không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này báo cáo số lượng người làm việc được giao, số viên chức có mặt, đề xuất nhu cầu điều động nhà giáo theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian báo cáo trước ngày 15 tháng 6 hằng năm.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thông tin, xây dựng và ban hành kế hoạch điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trong phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Kế hoạch điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo phải được ban hành và triển khai chậm nhất vào ngày 01 tháng 7 hằng năm.

e) Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ kế hoạch điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch điều động khi cần thiết để sắp xếp đội ngũ hoặc điều động nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, kinh nghiệm giảng dạy đến tăng cường cho các cơ sở giáo dục khác trong phạm vi quản lý.

### 3. Thời điểm thực hiện điều động

a) Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ số lượng người làm việc được giao, số lượng viên chức có mặt, số viên chức hoàn thành thời hạn điều động của các cơ sở giáo dục, ban hành Quyết định điều động nhà giáo trở lại địa phương, đơn vị theo thẩm quyền. Thời hạn ban hành Quyết định điều động trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.

b) Các địa phương căn cứ chỉ tiêu điều động tại Kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu tới các cơ sở giáo dục trực thuộc để tổ chức xét cử điều động; tổng hợp đề xuất của cơ sở giáo dục, lập Hội đồng cấp xã xét điều động; báo cáo về Sở Giáo dục

và Đào tạo danh sách nhà giáo trong diện đề nghị điều động. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 hằng năm. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của các cá nhân từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hằng năm trước khi ban hành quyết định điều động.

c) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trong phạm vi từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Quyết định điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn, hoàn thành điều động trước ngày 31 tháng 8 hằng năm.

d) Danh sách dự kiến điều động nhà giáo phải được công khai tại cơ sở giáo dục tối thiểu 05 ngày làm việc; nhà giáo có quyền cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh hoàn cảnh cá nhân và gửi ý kiến, kiến nghị; cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, trả lời hoặc tổng hợp giải trình trước khi ban hành quyết định điều động.

## **Điều 11. Hội đồng xét điều động nhà giáo**

### **1. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng xét điều động**

a) Hội đồng cấp trường có trách nhiệm rà soát thông tin, thực trạng đội ngũ; rà soát các trường hợp đã hoàn thành các lượt điều động (nếu có); xét đề xuất điều động nhà giáo, báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục để tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp;

b) Hội đồng cấp xã tổng hợp kết quả xét điều động của các cơ sở giáo dục; tổ chức họp xét điều động nhà giáo; cho ý kiến đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt quyết định trong thẩm quyền và gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp điều động sang địa bàn khác;

c) Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm định danh sách nhà giáo thuộc diện điều động do Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất; cho ý kiến đối với các trường hợp điều động, các trường hợp đặc biệt phát sinh vướng mắc; tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

### **2. Số lượng, thành phần Hội đồng xét điều động**

a) Hội đồng xét điều động nhà giáo có 05 hoặc 07 thành viên. Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng, quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn các thành viên của Hội đồng;

b) Hội đồng cấp trường: Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch

Hội đồng là Phó Hiệu trưởng, đại diện cấp ủy, tổ chuyên môn là thành viên trong đó có 01 thành viên kiêm thư ký;

c) Hội đồng cấp xã: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, đại diện lãnh đạo một số cơ sở giáo dục có nhà giáo thuộc đối tượng điều động là thành viên trong đó bố trí 01 thành viên kiêm thư ký là công chức Phòng Văn hóa - Xã hội;

d) Hội đồng cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở là thành viên hội đồng, thành viên kiêm thư ký là công chức thuộc Phòng Tổ chức cán bộ.

## **Điều 12. Quy trình điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý**

1. Điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý trong phạm vi quản lý thực hiện theo quy trình về công tác cán bộ theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý giữa 02 đơn vị hành chính cấp xã thì các địa phương rà soát vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự bổ nhiệm; thống nhất phương án điều động, báo cáo đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm theo quy định.

3. Quy trình điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo quy định của Đảng về công tác cán bộ, pháp luật viên chức và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

## **Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp**

1. Nhà giáo đang được điều động đến đơn vị cần tăng cường trước ngày Quy chế này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn điều động theo quy chế, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Trường hợp nhà giáo đã hoàn thành thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường trước ngày Quy chế này có hiệu lực nhưng chưa được bố trí trở lại đơn vị tăng cường hoặc đơn vị tiếp nhận thì được xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Quy chế này và được tính là đã hoàn thành thêm 01 lượt điều động.

Thời gian nhà giáo tiếp tục công tác tại đơn vị cần tăng cường sau khi đã hoàn thành thời hạn điều động nhưng chưa được bố trí trở lại, nếu do yêu cầu nhiệm vụ và có văn bản của cơ quan có thẩm quyền, thì được xem xét tính vào tổng thời gian điều động để làm căn cứ xét bố trí ở các đợt tiếp theo.

3. Các hồ sơ, thủ tục về điều động, chuyển nhà giáo đã ban hành trước ngày Quy chế này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được xem xét, xử lý theo quy định tại Quy chế này. Số lượt đã hoàn thành điều động theo quy chế, kế hoạch của địa phương trước đây phù hợp theo Quy chế này được tính vào tổng số lượt điều động theo quy định hiện hành để làm cơ sở bố trí điều động cho các lượt kế tiếp.

4. Đối với cán bộ quản lý giữ chức vụ cấp trưởng cơ sở giáo dục đã giữ chức vụ đủ 02 nhiệm kỳ liên tiếp trước ngày Quy chế này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện điều động thì việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

## **Chương IV** **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **Điều 14. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo**

1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế này theo quy định của pháp luật. Triển khai, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện Quy chế này tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

2. Ban hành Kế hoạch, Quyết định điều động, chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý theo thẩm quyền.

3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong phạm vi 02 đơn vị hành chính cấp xã.

4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế trong toàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh vào tháng 12 hằng năm. Chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

### **Điều 15. Giám đốc Sở Tài chính**

1. Trên cơ sở dự toán kinh phí do Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý được điều động, chuyển theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ, chính sách.

### **Điều 16. Giám đốc Sở Nội vụ**

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vị trí việc làm; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

2. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện Quy chế; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

3. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, điều động, chuyển chuyển viên chức theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

### **Điều 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã**

1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế này theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức xét cử nhà giáo thuộc diện điều động theo tiêu chí, điều kiện quy định tại Quy chế này theo thẩm quyền.

3. Bố trí, phân bổ hợp lý số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; Xây dựng Kế hoạch, Quyết định điều động, chuyển chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý trong nội bộ cấp xã theo thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu sử dụng;

4. Rà soát, chủ động bố trí cán bộ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc và phương án tiếp nhận, điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc phạm vi 02 đơn vị hành chính cấp xã.

5. Chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

6. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về kết quả thực hiện điều động trong phạm vi quản lý.

### **Điều 18. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục**

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế này đến toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý thuộc phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị.

2. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý theo vị trí việc làm, cơ cấu môn học, cấp học; xác định nhu cầu điều động, tiếp nhận, chuyển chuyển; lập danh sách đề xuất đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

3. Thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng xét điều động cấp trường theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 11 của Quy chế này, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, tiêu chí; niêm yết, thông báo công khai kết quả xét đề xuất phương án điều động nhà giáo trong nội bộ đơn vị.

4. Tổ chức bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản và các nội dung có liên quan đối với nhà giáo, cán bộ quản lý được điều động, chuyển chuyển theo đúng quy định; Phối hợp với đơn vị tiếp nhận bảo đảm việc tiếp nhận, bố trí công tác kịp thời, không làm gián đoạn hoạt động dạy học và giáo dục;

5. Phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ

quản lý theo quy định; không được lợi dụng việc điều động, chuyển chuyên để gây khó khăn, phân biệt đối xử hoặc làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, giải quyết.

6. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện Quy chế tại đơn vị.

### **Điều 19. Trách nhiệm thi hành**

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện Quy chế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

-----